

1500178-13.2021.8.26.0591

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALINE TABUCHI DA SILVA

Comarca: Tupi Paulista

Foro: Foro de Tupi Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... pela desclassificação do crime de tráfico para o previsto no artigo 28 ou, ainda, para o do artigo 33, §3º, ambos da Lei nº 11.343/06 (fls. 200).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do delito de tráfico restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 25/28), auto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupi Paulista

Foro de Tupi Paulista

2ª Vara

Rua Tiradentes, 877, Tupi Paulista-SP - cep 17930-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500178-13.2021.8.26.0591 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500178-13.2021.8.26.0591

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2277296/2021 - DEL.SEC.DRACENA PLANTÃO, 20758010 - DEL.SEC.DRACENA PLANTÃO,

2904/21/622 - DEL.SEC.DRACENA PLANTÃO, 2277296 - DEL.POL.TUPI PAULISTA, 2904/21/622

- DEL.POL.TUPI PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NATANAEL DOS SANTOS MARTINS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALINE TABUCHI DA SILVA

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra NATANAEL DOS SANTOS MARTINS, vulgo NATAN, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Segundo a denúncia, no dia 09 de outubro de 2021, por volta das 15h30min, na Rua Pernambuco, nº 119, bairro: Vila Maracanã, cidade e Comarca de Tupi Paulista, o acusado trazia consigo para fins de tráfico, dentro de sua boca, 1,09 g (um grama e nove decigramas), em massa líquida, da substância Cannabis sativa L, a "maconha", e vendeu 5,87 g (cinco gramas e oitenta sete centigramas) desse mesmo entorpecente

para o usuário Victor Unas dos Santos, consoante laudos de constatação provisória de fls. 51/52 e 45/46, respectivamente, droga apta a gerar dependência psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo, mas em sua residência, situada na rua Frederico Ozana, 67, em Tupi Paulista-SP, o réu tinha em depósito, com fim comercial, mais 72,67g (setenta dois gramas e sessenta sete centigramas) da substância Cannabis sativa L, a "maconha", consoante laudos de constatação provisória de fls. 40/44 e 50/54, droga apta a gerar dependência psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O acusado foi notificado (fls. 195) e apresentou defesa prévia (fls. 171).

A denúncia foi recebida em 09 de fevereiro de 2022, sendo designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 174/177).

Em instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e interrogado o réu (fls. 200).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da demanda, nos exatos termos da denúncia (fls. 200). A Defesa, por sua vez, pleiteou pela desclassificação do crime de tráfico para o previsto no artigo 28 ou, ainda, para o do artigo 33, §3º, ambos da Lei nº 11.343/06 (fls. 200).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do delito de tráfico restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 25/28), auto de exibição e apreensão (fls. 29/30), laudos periciais de constatação provisória (fls. 40/44, 45/49 e 50/54), laudo de degravação de celular (fls. 155/161), laudo pericial definitivo atestando resultado POSITIVO para MACONHA (fls. 162/164, 165/167 e 168/170), bem como pela prova oral colhida nos autos.

A autoria é inconteste.

O policial militar CARLOS HENRIQUE GONÇALVES relatou que estava de plantão com o Soldado Fábio Souza e, por volta das 15h15min passavam pela rua Bernardo Cunha, altura do número 119, e fizeram a abordagem do cidadão Victor, que pedalava sua bicicleta. O Soldado Souza localizou em um dos bolsos da frente da bermuda de Victor um pequeno invólucro de fragmento plástico branco contendo maconha. Indagado, Victor relatou que havia comprado a droga de um rapaz de nome "Natan", pouco antes, na praça e que havia conversado a respeito também pelo WhatsApp. Ele mostrou os diálogos sobre trabalho e do acusado dizendo que tinha maconha e para ir na praça onde a entregaria. Victor disse que é usuário há muitos anos e tinha comprado a porção por R\$ 10,00, pagando com uma nota, bem como informou que não conhecia o réu. Teria declarado, ainda, que já tinha feito e consumido um cigarro com parte da droga adquirida e que estava voltando à praça na saída da cidade, local da negociação ilícita, para receber instruções pelo WhatsApp de como chegar numa empresa que poderia lhe arrumar um trabalho. O declarante aduz que, pouco depois da abordagem o acusado se aproximou caminhando, oportunidade em que foi indicado por Victor como sendo o vendedor da maconha. Disse que o réu foi revistado e o Soldado Fábio localizou em um dos bolsos da bermuda duas notas de vinte e uma de dez reais. Dentro da boca dele havia um pequeno invólucro de maconha, que ele se recusou a entregar de imediato. Esclarece que se deslocaram até a casa do réu, há aproximadamente trinta metros do local onde estavam, e foram atendidos pelos pais do acusado. Nesse momento o réu começou a dar chutes no compartimento da viatura e tentou fugir, mas foi contido. Os pais do acusado presenciaram todo o ocorrido. O réu acabou entregando o invólucro de droga de plástico amarelo que tinha em sua boca. Ingressaram na casa do acusado com autorização de seus pais, que acompanharam a ação, pois o réu disse que havia uma porção maior de maconha dentro de uma gaveta numa rack no quarto dele. Não localizaram em tal lugar, mas a mãe dele localizou uma caixa de sapato fechado, no rack, parte inferior, e dentro dela havia R\$182,00, em notas de diversos valores e uma porção maior de maconha, em sacola amarela, tal como da porção que estava dentro da boca do acusado. O réu confirmou se proprietário da droga e do dinheiro localizado, bem como já havia confessado que tinha vendido uma porção ao Victor, pouco antes, por R\$ 10,00, que estava presente

na casa (fls. 03/04). Ouvido em Juízo, reiterou os fatos anteriormente declarados. Indagado, disse que não presenciou a venda da droga, mas reafirmou que Victor disse que havia comprado a droga do réu e este confirmou que havia vendido. Na residência foi achado dinheiro e a maconha. Não foi encontrada balança de precisão (fls. 200 - mídia gravada).

No mesmo sentido o depoimento do policial militar FABIO DOS SANTOS SOUZA (fls. 05 e 200 - mídia gravada).

A testemunha VICTOR UNAS DOS SANTOS relatou que é dependente de maconha desde os 16 anos de idade e nunca fez tratamento a respeito. Disse que, nesta tarde, em horário que não se recorda, saiu à procura de maconha para comprar na cidade de Tupi Paulista. Em uma praça na entrada cidade se encontrou com o acusado, que estava sentado sozinho em um banco, e perguntou se ele sabia quem vendia maconha. Para sua surpresa, o réu disse que tinha. Não o conhecia o acusado. Trocaram números de telefones celulares e agendaram mais tarde, pelo WhatsApp, que iriam se encontrar na mesma praça para comprar uma porção de maconha por R\$ 10,00. Depois de algum tempo voltou ao local e recebeu dele um invólucro em fragmento plástico contendo porção de maconha e o pagou com uma nota de R\$ 10,00. Disse que deixou o local e fez um cigarro com parte da maconha e o consumiu. Depois de consumido, conversaram mais pelo WhatsApp, e o réu se identificou com o nome de "Natan", mas não chegou a gravar o número dele na agenda do seu celular, afirmando que conversaram a respeito de um serviço para o declarante de "chapeiro". O declarante voltou à praça e pelo Whatsapp o acusado iria explicar como chegar na empresa para falar a respeito do trabalho. Quando caminhava foi abordado por dois policiais militares, que localizaram o invólucro com o restante da maconha comprada do acusado, que estava em um dos bolsos de sua bermuda. Relatou aos policiais tudo que tinha acontecido. Nesse momento o réu se aproximava do local e confirmou aos policiais que era o vendedor da maconha, mas não presenciou se encontraram alguma droga com ele. O acusado foi colocado no compartimento de preso da viatura e foram até a casa dele, próxima do local. Viu os policiais conversando com os pais do réu, mas não ouviu o que falavam. Presenciou o acusado chutando o compartimento de preso e tentando fugir, mas os policiais conseguiram impedir. Os policiais entraram na casa do réu e, no plantão policial, ficou sabendo que encontraram um invólucro grande de maconha e dinheiro na residência. Esta foi a primeira vez que conversou e adquiriu droga do acusado, pois não o conhecia anteriormente (fls. 07 e 200 - mídia gravada).

Na fase administrativa o acusado declarou ser dependente de maconha desde os quinze anos de idade e nunca fez tratamento. Relatou que conheceu Victor há aproximadamente três dias, esclarecendo que trocaram números de celular. Na data dos fatos estavam conversando sobre um emprego para Victor em uma cooperativa em Tupi Paulista. Combinaram dele ir até perto da casa do declarante e que indicaria, pelo Whatsapp, como chegar na cooperativa. Aduz que estava caminhando e viu o policial abordando Victor. Em seguida, o policial chamou o declarante e também realizaram uma abordagem, mas não encontraram nada. Esclarece que havia se encontrado antes com o Victor "do outro lado da rua de trás da minha casa. Me encontrei com ele para falar do serviço que depois ele ia vir lá em casa. Ele pediu dez reais de maconha pra mim e eu disse não mano, eu só fumo". Nega ter vendido ou fumado droga com Victor. Afirma que nunca vendeu droga e é apenas dependente. No entanto, num segundo momento, se recordou que "...ele pediu "dez reais de maconha, eu dei a ele um pouquinho, eu dei pra ele, eu não vendo, não só de vender". Não se recorda a cor do plástico da porção que entregou a ele. Foi colocado na viatura e levado até sua casa, confirmando que deu "(...) alguns golpes no compartimento de preso", mas que não tentou fugir quando o abriram. Depois ficou agitado porque jogaram pimenta. Retirou da boca "um baseado que eu ia fumar" e entregou aos policiais. Falou para os policiais que tinha uma porção de maconha numa gaveta no seu quarto. Depois os policiais voltaram até a viatura e mostraram a porção numa sacola amarela, confirmando que era sua. Aduz que o dinheiro apreendido é fruto de seu trabalho (fls. 09/10). Interrogado em Juízo, declarou que conheceu o Victor há aproximadamente dois ou três meses e fumavam juntos. Disse que não vendeu a droga, esclarecendo que Victor realmente pediu R\$10,00 em maconha e, depois de muito

insistir, acabou dando um pedaço para ele. Aduz que acabou aceitando os R\$10,00 de Victor, mas que não tinha intenção de vender. A droga que tinha era para seu uso. Quando da abordagem colocou a maconha na boca, mas afirmou que era para seu consumo. Ficou muito tempo na viatura no sol quente e apenas bateu no vidro para chamar os policiais para abrir um pouco. No entanto, os policiais abriram e jogaram spray de pimenta, motivo pelo qual saiu da viatura. Disse aos policiais que as drogas apreendidas eram para seu uso e o dinheiro era fruto de seu trabalho como pedreiro (fls. 200 - mídia gravada).

Pois bem.

Verifica-se, assim, que a conduta imputada ao réu restou confirmada pelas testemunhas acima relacionadas, cujos depoimentos não restaram desmerecidos no decorrer da instrução, logo, merecedores de toda credibilidade.

Em momento algum ficou demonstrado que os Policiais mentiram ou que existem fundados motivos para tanto. Não há que se cogitar de inviabilidade de seus depoimentos. De mais a mais, estão eles em perfeita harmonia entre si e encontram-se revestidos de suficiência para embasar o decreto condenatório.

Além disso, em delitos de tráfico de drogas, cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, a prova, em regra, se resume aos depoimentos dos policiais civis e militares. Aliás, não haveria como ser diferente, uma vez que são eles que têm a importante função de patrulhar diariamente as ruas das cidades e investigar, coibindo práticas ilegais, garantindo a ordem e a segurança pública.

Exatamente por isso, considerando essa característica do delito de tráfico de drogas, os depoimentos dos policiais são fundamentais e essenciais para o resultado do processo. É com base neles que se chega a um determinado veredicto. Assim, desde que prestados de forma pormenorizada, com segurança e em harmonia, são suficientes para ensejar a condenação do réu.

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Tráfico de entorpecentes - Prisão em flagrante, na posse de grande quantidade de drogas de mais de um tipo - Depoimentos dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para duvidar da lisura de suas palavras - Negativa isolada em juízo - Prova segura - Condenação mantida (...)" (TJSP; Apelação Criminal 1518708-58.2019.8.26.0228; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 12ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/04/2021; Data de Registro: 06/04/2021).

"TRÁFICO - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade - Depoimentos de agentes policiais - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Ausência de dúvida que justifica o édito - (...)" (voto n. 44095). (TJSP; Apelação Criminal 1500138-20.2020.8.26.0315; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Laranjal Paulista - 1ª Vara; Data do Julgamento: 26/03/2021; Data de Registro: 26/03/2021).

A respeito do assunto é iterativa a jurisprudência no sentido de que "o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional." (TJSP; Apelação Criminal 1502052-90.2019.8.26.0530; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/03/2021; Data de Registro: 11/03/2021).

Não se verificando que se trata de uso próprio (art. 28), o fato de trazer consigo, vender e ter em depósito entorpecentes ou substâncias capazes de causar dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal, corresponde a ações de tráfico ilícito, sendo exatamente este o caso dos autos. Tampouco é o caso de desclassificação para o crime previsto no artigo 33, §3º, ambos da Lei nº 11.343/06, visto que as provas carreadas aos autos demonstram que o acusado recebeu R\$10,00 pela droga vendida à testemunha Victor. E em seu interrogatório, o acusado afirma que pegou o dinheiro de Victor, apesar de não ter intenção nenhuma de vender, conforme mídia gravada dos 04min18s aos 04min32s e, novamente, dos 08min55s aos 09min04s.

Por oportuno, mister deixar consignado que o crime de tráfico de drogas é de mera conduta, bastando, para a sua consumação, a prática de qualquer um dos núcleos verbais do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, independentemente da concretização ou não da entrega ao destinatário.

Sublinho que, ainda que o réu seja dependente químico de drogas, tal fato, por si só, não afasta a conclusão de que pratique a mercancia, haja vista que comumente o usuário também pode traficar e, neste caso, deve responder por tal ilícito, sendo ônus da Defesa a comprovação do contrário, encargo de que não se desincumbiu.

Ademais, a quantidade das drogas (79,63g de maconha) é incompatível com eventual condição de usuário.

Ainda que comprovado por meio do laudo de degravação de celular de fls. 155/161 que a testemunha Victor conhecia o réu antes da data dos fatos, pois já trocavam mensagens, verifica-se que o seu teor era relacionado com o tráfico de drogas praticado pelo acusado.

Como se vê, o contingente probatório é seguro, deixando patentes autoria e materialidade dos fatos, assim como o dolo com que o réu agiu, motivos pelos quais a condenação é medida de rigor, na ausência de excludentes.

É o que basta.

Comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tal como imputado na denúncia, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, inevitável a condenação.

Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. Possui maus antecedentes (Processo nº 0001180-73.2006.8.26.0638 – fls. 55/56 e 72; Processo nº 0001585-12.2006.8.26.0638 – fls. 58 e 71). Não existem elementos aptos à valoração da sua personalidade, bem como sua conduta social. As consequências do crime são aquelas ocorridas usualmente, o mesmo se dando com as circunstâncias. O comportamento da vítima em nada influenciou para o cometimento do delito.

Desse modo, fixo a pena base acima do mínimo legal, qual seja, 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (Processo nº 0004760-77.2007.8.26.0638 – fls. 59/60, 70 e 72), motivo pelo qual elevo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

No mais, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

Da análise dos autos, deixo de aplicar o redutor previsto no §4º, do art. 33 da Lei nº. 11.343/06, tendo-se em conta que, de acordo com todas as provas carreadas aos autos, principalmente em razão da quantidade de entorpecente apreendido (79,63g de “maconha”) e das mensagens de celular degradadas no laudo de fls. 155/161, restou demonstrado que o acusado se dedica a atividades criminosas.

Assim, fixo a pena final, corporal e pecuniária em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Não há notícias da condição econômica do réu. Sendo assim, o valor unitário dos dias-multa deve ser fixado no mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado para início do cumprimento da pena.

Anoto que, diante das penas fixadas e da reincidência, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP), ou a concessão da suspensão condicional da pena, conforme o art. 77 do mesmo diploma legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o acusado NATANAEL DOS SANTOS MARTINS, vulgo NATAN, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 07 (sete) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. Inexistindo fato novo autorizador da revogação da prisão processual, falece ao réu o direito de apelar em liberdade. Recomende-se o condenado na prisão onde se

encontra tolhido de sua liberdade.

Decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos nos autos (fls. 29/30 e 124/125) em favor da União, a serem revertidos ao FUNAD, com fundamento no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e no art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, com redação dada pela Lei nº 13.480/19.

Após o trânsito em julgado:

- a) oficie-se ao Instituto de Identificação competente (IIRGD);
- b) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (CRFB, art. 15, III);
- c) intime-se o condenado para o pagamento da multa (CP, art. 50, caput);
- d) destrua-se, por incineração, a droga apreendida (Lei 11.343/06, art. 50-A), caso a providência ainda não tenha sido adotada.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Tupi Paulista, 04 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA